

Código de Integridad

Lo Barnechea



Misión:

Estar al servicio de los vecinos para mejorar su calidad de vida.

Visión:

Crearemos una comuna próspera, siempre preocupados de nuestros vecinos y el medioambiente.





Carta del Alcalde

Es un honor dirigirme a ustedes en esta ocasión para presentar y reafirmar nuestro compromiso con el Código de Integridad Municipal, ya que no solo es un conjunto de normas, sino la expresión tangible de los valores que guían nuestra gestión.

La integridad, la transparencia y el respeto son pilares fundamentales de nuestra administración. Su cumplimiento es responsabilidad que todos, desde los funcionarios hasta cada habitante de nuestra comuna, debemos asumir con seriedad. Solo así podremos construir un entorno de respeto y cooperación.

La transparencia no es solo una obligación, es el camino hacia una gestión más cercana a las necesidades de nuestra gente. Confío plenamente en que, trabajando juntos bajo estos valores, lograremos una administración íntegra y comprometida con el progreso. Les reitero mi disposición para escuchar sus inquietudes y seguir fortaleciendo este compromiso colectivo.

Con la certeza de un futuro mejor, les envío un cordial saludo.

Atentamente,

Felipe Alessandri V.
Alcalde de Lo Barnechea



7	Glosario
8	Valores institucionales
19	Normas de Conducta
25	¿Como sé si mi decisión es correcta ética-mente?
26	Sistema de Integridad, Manual de Preven- ción de Delitos, Canal de Denuncias y Comité de Integridad
29	Preguntas frecuentes



¿Qué es el Código de Integridad?

Es un manual que recoge tanto los principios, como las obligaciones que deben cumplir todos los trabajadores del municipio y quienes se relacionen con él.

¿Para qué sirve?

Tener un Código de Integridad nos permite conocer, adoptar y compartir la manera de hacer lo correcto. Es una señal de transparencia hacia la sociedad y constituye un compromiso que nos involucra a todos.

A través de este código buscamos construir y reforzar una cultura de integridad, orientar la toma de decisiones y comportamientos de todos quienes somos parte del municipio, siendo una guía ética de la forma en que nos debemos relacionar con los equipos de trabajo, proveedores, vecinos, comunidades y grupos de interés.

¿A quién aplica el Código de Integridad?

El presente código aplica a toda persona que trabaje en el municipio, sin importar su función, cargo, edad, género y cualquiera sea la relación contractual o naturaleza del vínculo laboral (planta, contrata, honorarios o código del trabajo).

Además de todos los colaboradores, también los contratistas, proveedores y vecinos deben actuar en conformidad a nuestro código en las relaciones que mantengan con nuestro municipio, para lo cual debemos promover que estos conozcan los valores que nos mueven como institución.





Glosario de conceptos

Probidad: Consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

Transparencia: La transparencia implica la apertura y accesibilidad de la información pública, permitiendo a la ciudadanía conocer las decisiones y actuaciones de las autoridades.

Conflicto de intereses: Son situaciones potenciales, reales o aparentes, en las que un asunto privado o motivación personal puede influir indebidamente en el correcto ejercicio de sus funciones y en la toma de decisiones objetivas. Por ejemplo, favorecer en una licitación a una amistad o participar en la selección de un cargo en la que postula un familiar.

Corrupción: Consiste en el mal uso del poder para obtener beneficios particulares. Incluye al sector público y/o privado y los beneficios pueden ser personales, familiares, etc.

Discriminación: Son situaciones de distinción, exclusión, restricción o preferencia que atentan, directa o indirectamente, contra los derechos y la igualdad de oportunidades de las personas. La discriminación puede ser de raza, género, física, socioeconómica, religiosa, de orientación sexual, opinión política, entre otras.

Responsabilidad Administrativa: Es aquella en que incurren las personas que despliegan sus actividades en un órgano de la Administración del Estado, incumpliendo bien sea una obligación o infringiendo una prohibición propia de su cargo o función, en cuya consecuencia se impone una medida disciplinaria.



Valores institucionales



Profesionalismo

Somos personas con vocación pública que trabajamos de forma eficiente, eficaz y objetiva, cumpliendo no solo con lo que se nos pide, sino que también con iniciativa, buscando la excelencia en nuestro quehacer y fomentando un lugar de trabajo positivo y productivo.

An aerial photograph of a town with a hot air balloon floating over it. The town is densely packed with houses and trees. In the background, there are large mountains with snow-capped peaks. The entire image has a warm, reddish-orange tint.

Responsabilidad

Cumplimos con nuestras obligaciones, utilizamos los medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, informando de las dificultades o anomalías que encontramos, reparando los errores y protegiendo el medio ambiente, para que las generaciones actuales y futuras puedan disfrutar de él y recibir sus beneficios.



Respeto



Integridad

integridad **B**
Lo Barnechea

Observamos una conducta honesta, veraz y libre de toda influencia de intereses particulares. Cumplimos las leyes y la normativa vigente, así como las normas y reglamentos del municipio. En el desempeño de nuestras funciones, nos aseguramos de que nuestros valores personales, relaciones, intereses financieros o de otro tipo, convicciones u otros factores no comprometan ni aparenten comprometer el cumplimiento de nuestras funciones.



Transparencia



Normas de Conducta

a) **Cómo nos relacionamos entre colaboradores**

Promovemos un clima laboral de respeto y armonía entre todos, independiente del cargo que se ejerza dentro de la institución. Rechazamos la discriminación, es decir, cualquier trato diferente y arbitrario a una persona por su raza, sexo, ideas políticas, religión, color, etc. Promovemos un ambiente laboral libre de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, amparados en la Ley N°21.643 (Ley Karin).

Definición de acoso laboral:

Toda conducta que constituya agresión u hostigamiento ejercida por el emplea-

dor por uno o más trabajadores, en contra de otro/otros trabajadores, por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada, y que tenga como resultado para el/los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.

Ejemplos:

Juzgar desempeño de manera ofensiva. No asignar tarea o no adecuadas al perfil. Aislar o restringir contacto con otras personas. Usos de nombres ofensivos, dirigirse de manera despectiva o abusiva y/o amenazar.

Definición de acoso sexual:

El que una persona realice, en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.

Ejemplos:

Enviar mensajes o imágenes sexualmente explícitas. Ofrecer recompensas a cambio de favores sexuales. Contacto sexual no deseado. Presionar para realizar una actividad sexual.



b) Cómo nos relacionamos con quienes interactúan con la Municipalidad

Siempre entregamos un trato respetuoso, cordial e igualitario, siendo empáticos ante las diferencias y la diversidad.

Realizamos con excelencia nuestro trabajo y mantenemos una actitud de servicio y preocupación por nuestros vecinos, buscando resolver de mejor manera sus requerimientos.

Mantenemos en todo momento un comportamiento acorde con el principio de probidad, por lo que, no recibimos regalos ni beneficios, actuamos con independencia de las presiones, evitando que nuestros intereses personales interfieran o se interpongan al interés general.

Somos transparentes y ante requerimientos de información, suministramos la información pública de manera oportuna, concreta y pertinente, procurando que esta sea comprensible fácilmente.

Resguardamos y no divulgamos la información confidencial y sensible, así como los datos personales de nuestros vecinos y compañeros de trabajo.

Esperamos un buen trato de parte de nuestros vecinos, proveedores y en general de todos aquellos que interactúan con la Municipalidad.

Definición de violencia en el trabajo:

Aquella ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, entendiéndose por tal aquellas conductas que afecten a las trabajadoras y a los trabajadores, con ocasión de la prestación de servicios, por parte de clientes, proveedores o usuarios, entre otros.

Ejemplos:

Gritos o amenazas. Uso de garabatos. Golpes o zamarreos. Daños en el entorno laboral. Robos o asaltos.



c) Cómo cuidamos los bienes y recursos municipales

Los recursos municipales son bienes públicos, por lo que, debemos hacer buen uso de ellos y velar por que otros lo hagan, según la normativa vigente, las instrucciones internas y las buenas prácticas.

Utilizamos los recursos de la institución de manera eficiente, austera y nunca para nuestro beneficio personal o de terceros.

Respetamos las políticas internas para el correcto uso y mantención de vehículos, equipos computacionales y equipos celulares de la institución.

Damos buen uso a los sistemas de climatización e iluminación de las dependencias municipales.

No realizamos actividades políticas en la jornada laboral ni utilizamos el cargo o los bienes de la municipalidad para estos efectos.

d) Seguridad de la información y buen uso de las herramientas tecnológicas

Por nuestras funciones, manejamos datos, informes y documentos con información pública, pero a su vez con información reservada, la que debe ser manejada con estricto apego a la legalidad, respetando la confidencialidad o fomentando la transparencia y el acceso a ella cuando corresponda.

Somos responsables de hacer buen uso de la información y de discriminar e identificar la información pública de aquella que no lo es.

No revelaremos ningún tipo de antecedente que no sea público a colaboradores del municipio que no participan de los procesos en que es relevante dicha información, ni a personas ajenas a la institución, como familiares y amigos.

Al utilizar herramientas tecnológicas como, por ejemplo, inteligencia artificial

(IA) nos aseguramos que no se afecten derechos fundamentales de las personas, especialmente en la toma de decisiones automatizadas y siempre comprobamos la veracidad de la información obtenida, evitando cualquier tipo de plagio.

¿Qué pasa si por error veo algo reservado o que podría vulnerar la seguridad de los procesos?

Debo reportarlo inmediatamente al Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).



e) Conflictos de interés: Cómo identificar y manejar los conflictos de interés.

¿Cuándo estamos frente a uno?

Se entienden como situaciones en que un funcionario, directa o indirectamente, puede verse beneficiado o beneficiar a un tercero, en el marco de las funciones que realiza en desmedro del interés público.

¿Qué debo hacer?

Cuando nos encontramos ante un potencial conflicto de interés que pueda incidir en la imparcialidad de nuestras decisiones o acciones, lo informamos por escrito a nuestra jefatura directa y nos abstenemos de participar en ella.

Si conocemos de algún conflicto de interés en que haya participado alguno de nuestros colegas, instamos a que lo plantee a su jefatura.

Comunicamos a nuestra jefatura directa, de cualquier relación financiera, comercial, familiar o afectiva que pueda existir

con vecinos, proveedores, contratistas o terceros relacionados con la Municipalidad, para resguardar y asegurar la debida independencia en la toma de decisiones.

Como servidores públicos, respetaremos la imparcialidad de nuestra función, evitando siempre que se privilegie el interés individual por sobre el interés público. Garantizamos la integridad y rectitud en el ejercicio de nuestros cargos, y no tomaremos parte de un contrato, procedimiento u operación en la que podamos estar interesados directa o indirectamente.

Ejemplos:

- Evalúas una licitación donde uno de los oferentes es tu hermano.
- Contratas a tu pareja para un proyecto municipal.
- Eres responsable de fiscalizar una obra ejecutada por tu mejor amigo.
- Tienes participación en una empresa que presta servicios al municipio.



¿Como sé si mi decisión es correcta éticamente?

Tomar la decisión correcta no es siempre una tarea fácil. En ocasiones, estaremos sometidos a presión o nos sentiremos inseguros con respecto a qué hacer.

Cuando nos enfrentamos a una decisión difícil, puede ser de ayuda plantearnos las siguientes preguntas:

¿Es legal?

¿Cumple con las expectativas recogidas en nuestro código de integridad?

¿Esta alineado con nuestros valores institucionales?

¿Es acorde a nuestra normativa interna?

¿Nos sentiríamos cómodos con la

acción o decisión si esta apareciera en los medios de comunicación?

Si la respuesta a alguna de estas preguntas es "NO", debemos detenernos y pedir ayuda a nuestro superior jerárquico o a la Sección de Integridad.

Recordemos siempre que, cuando debamos tomar una decisión difícil, no estamos solos. Nuestros compañeros y superiores jerárquicos están disponibles para prestarnos ayuda, pudiendo también recurrir a nuestros valores y la normativa vigente.

Sistema de Integridad, Manual de Prevención de Delitos, Canal de Denuncias y Comité de Integridad

La Municipalidad de Lo Barnechea en aras de la mejora continua y con la finalidad de mejorar la prevención, detección y sanción de casos de corrupción y faltas a la probidad ha implementado un sistema de integridad, que se compone de diversas herramientas.

Manual de prevención de delitos:

Es una herramienta que tiene como finalidad la prevención y detección de procesos o actividades que se encuentran expuestas a riesgos o a la eventual comisión de delitos.

Contempla los siguientes delitos:



Administración
desleal



Apropiación
indebita



Violación
al secreto



Exacciones
ilegales



Financiamiento
del terrorismo



Fraude al
Fisco



Lavado
de activos



Malversación
de caudales
públicos



Negociación
incompatible con
el ejercicio de
funciones públicas



Prevaricación
judicial y
administrativa



Tráfico de
influencias



Cohecho

Canal de denuncias:

Es una herramienta que permite reportar hechos u omisiones, conductas irregulares, inusuales o sospechosas, así como faltas al principio de probidad o actos de corrupción y situaciones de acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo.

Además, permite realizar consultas sobre materias éticas o informar infracciones a la normativa vigente, transgresiones a las normas internas de la Municipalidad, y vulneraciones a los principios o valores establecidos en el Código de Integridad.

Proporcionar información falsa o destinada a perjudicar a otro puede conllevar sanciones administrativas e incluso derivar en procesos civiles o penales.

El canal es gestionado por un proveedor externo que cumple con los estándares de la norma ISO 27001, lo que garantiza la confidencialidad y la protección de los datos sensibles.



**Canal
Denuncias de
Integridad**
Lo Barnechea



Comité de Integridad:

Es un órgano de carácter propositivo y consultivo que representa a los funcionarios, incentivando la participación y el compromiso con la institución, robusteciendo confianzas en las relaciones laborales, valores institucionales y cumplimiento del Código de Integridad Municipal.

Además, le corresponde conocer las denuncias presentadas de acuerdo con lo establecido en el Manual de Prevención del Delito; como también, emitir recomendaciones al alcalde respecto, ya sea iniciadas de oficio o por derivación de la Sección de Integridad Municipal y que se

encuentre comprometido el principio de probidad, que impliquen vulneraciones al Código de Integridad o representen una transgresión de los valores institucionales.



Preguntas frecuentes

¿Cuál es la responsabilidad de los funcionarios que incurrn en faltas al principio de probidad?

Los funcionarios que incurran en una falta a la probidad serán objeto de un procedimiento sancionatorio, que puede dar como resultado la responsabilidad administrativa, civil o incluso penal, dependiendo de la falta en la que incurriere.

¿Cuáles son las sanciones aplicables a los funcionarios que no respeten los principios que rigen su actuar como tal?

Las sanciones que podría arriesgar el funcionario que cometiera una falta a los principios que rigen su labor están descritas en la Ley y pueden incluir multas, suspensión, destitución o sanciones de carácter penal, dependiendo de la gravedad de la infracción, su intención y sus consecuencias para la ciudadanía y el servicio.

¿Está permitido recibir regalos en el ejercicio de la función pública?

No. Los funcionarios municipales no pueden recibir regalos, beneficios, donaciones u otros obsequios que puedan interpretarse como intento de influir en sus decisiones o comprometer su imparcialidad al momento de tomar decisiones.

¿El Código de Integridad aplica solo durante el horario laboral?

No, todo funcionario público tiene el deber de observar una vida social acorde con la dignidad del cargo.

¿Cómo debe actuar un funcionario frente a un conflicto de interés?

Debe abstenerse de intervenir en cualquier asunto en el que tenga un interés personal, familiar o económico que pueda afectar su imparcialidad. Además, debe declararlo a su jefatura directa.

